

**HANISZA BINTI MOHAMAD THANI**

*lwn.*

**SHAHNUM BIN HAJI KAZINDIN**

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

**18 Ogos 2020/28 Zulhijjah 1441H**

*10000 &*

**Kes Rayuan No. ~~14000~~-017-0133-2017**

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

**Pegum Syarie Perayu:** Tidak Diwakili.

**Pegum Syarie Responden:** Encik Mohd Khairul Masni Binti Abdullah Halim daripada Tetuan Mohd Khairul Masni & Associates dan Puan Noor Azlina Binti Che Hasan daripada Tetuan Ahmad Nazib & Associates.

**ALASAN PENGHAKIMAN**

1) Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 3 Disember 2018 yang telah memerintahkan bahawa;

- "1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Kelurga Islam (Negeri Seelangor) 2003.*
- 2. Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebidang tanah yang beralamat di GM411, Lot 211, Batu 16 Jalan Bukit Rotan, Mukim Sungai Buloh, Daerah Petaling, Negeri Selangor yang berkeluasan 0.822 hektar (2 ekar 0 Road 05.0000 Pole) hendaklah diisytiharkan sebagai harta sepencarian bersama di antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar*

*50% bahagian hendaklah diberikan kepada Plaintiff dan 50% bahagian hendaklah diberikan kepada Defendan.*

- 3. Mahkamah mengisytiharkan bahawa hasil jualan sebidang tanah yang beralamat di H.S(M) 109, Lot 1518, Bukit Tamu, Mukim Batang Kali, Daerah Hulu Selangor, Negeri Selangor yang berkeluasan 1.2141 hektar (3 EKAR 0 Road 00.0000 Pole) yang berjumlah RM140,000.000 hendaklah diisytiharkan sebagai harta sepencarian bersama di antara Plaintiff dan Defendan dengan Plaintiff berhak terhadap jumlah RM45,500.00 manakala bakinya hendaklah menjadi milik Defendan.*
- 4. Mahkamah menolak tuntutan balas Defendan.*

2) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan bertarikh 6 Disember 2018 dan mengemukakan 19 Alasan Rayuan pada 13 Mac 2019. Alasan Rayuan Perayu boleh dirujuk di muka surat 691 – 698 Rekod Rayuan.

## **FAKTA KES**

3) Perayu dan Responden telah berkahwin pada 8 September 1990 dan bercerai pada 25 September 2009.

4) Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian pada 22 Januari 2014 dengan mendakwa bahawa sepanjang tempoh perkahwinan terdapat harta yang boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu;

- 4.1 Sebidang tanah yang beralamat di GM411, Lot 211, Batu 16, Jalan Bukit Rotan, Mukim Sungai Buloh, Daerah Petaling, Negeri Selangor

yang berkeluasan 0.822 hektar (2 ekar 0 Road 05.0000 Pole) (*selepas ini rujuk sebagai Tanah Mukim Sungai Buloh*) ; dan

- 4.2 Sebidang tanah yang beralamat di H.S(M) 109, Lot 1518, Bukit Tamu, Mukim Batang Kali, Daerah Hulu Selangor, Negeri Selangor yang berkeluasan 1.2141 hektar (3 EKAR 0 Road 00.0000 Pole) (*selepas ini rujuk sebagai Tanah Mukim Batang Kali*) .

5) Perayu pula telah memfailkan tuntutan balas dengan menuntut beberapa aset supaya diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu;

- 5.1 Bayaran ansuran sebanyak RM20,715.90 yang ditanggung oleh ibubapa Perayu terhadap sebuah kereta jenis Kelisa (No. Pendaftaran: WMU 4280);
- 5.2 Sebuah kereta jenis Toyota Harrier (No. Pendaftaran: WQB 8303); dan
- 5.3 Kerugian sebanyak RM69,945.00 kesan pembelian Hartanah H.S.M 4697 PT 6455 Mukim Sungai Buloh, Daerah Petaling Jaya serta bayaran guaman sebanyak RM5,472.40 dan kos urusan *conversion* untuk tanah tersebut sebanyak RM3000.

## **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH**

6) Dalam rayuan ini, Perayu telah merayu terhadap keputusan YA Hakim Bicara yang melibatkan kadar pembahagian ke atas tanah di Mukim Sungai Buloh dan tanah di Mukim Batang Kali serta keputusan YA Hakim Bicara yang menolak tuntutan balas Perayu.

i) **Tanah di Mukim Sungai Buloh**

7) Kami perasan bahawa dalam hujah Perayu ada menyebut berkaitan tanah penggantian yang merujuk kepada hartanah H.S (M) 10471 PT1253 Kg. Merbau Sempak, Mukim Sg. Buloh, Selangor. Kami dapati fakta ini adalah fakta baru yang tidak pernah dibangkitkan atau disentuh oleh pihak-pihak di peringkat perbicaraan. Oleh yang demikian ianya tidak dapat dipertimbangkan. Apa-apa urusan jual beli berkaitan dengan tanah ini hendaklah dibuat secara berasingan dan tidak boleh dicampur aduk dalam tuntutan tanah di Mukim Sungai Buloh. Begitu juga dengan beberapa fakta baru atau keterangan baru yang lain yang dibangkitkan oleh Perayu dalam hujahnya, kami akan abaikan dan tidak pertimbangkan kerana tidak dibenarkan berdasarkan Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004.

*“ ... bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung tambahan fakta baru semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan adalah tidak dibenarkan.”*

8) Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-pihak kami ingin menyatakan dapatan kami sebagaimana berikut;

8.1 Tanah tersebut telah dibeli oleh Responden dan Mohamad Bin Jamil pada 9 September 2003 daripada pemilik asal Safiah Binti Abdul Kadir dan Ahmad Bin Abu Bakar.

8.2 Mohamad Bin Jamil adalah bapa saudara Responden. Responden telah mendapat modal untuk membayar deposit tanah tersebut dengan cara meminjam daripada bapa saudaranya sebanyak RM50,000. Atas sebab pinjaman tersebut nama bapa saudara Responden juga dimasukkan dalam senarai nama pembeli dalam Perjanjian Jual Beli.

- 8.3 Pihak-pihak telah sama-sama menyumbang dalam menjalankan aktiviti jual beli tanah sehinggalah Perayu menubuhkan Syarikat SHAZQIL ENTERPRISE yang didaftarkan atas nama Perayu pada 27 April 2005 di mana jenis perniagaan Syarikat ialah ejen penjualan tanah lot, penambahbaikan tanah merah, pembersihan tanah dan kawasan, ubah suai rumah, pembersihan bangunan dan kerja-kerja lain yang melibatkan bidang kerja yang sama. Kesemua keuntungan hasil jual beli tanah yang dijalankan oleh pihak-pihak dimasukkan ke dalam akaun syarikat. Selepas bercerai, Perayu telah menukar nama syarikat kepada DMA RESOURCES yang didaftarkan pada 26 April 2010 dengan masih menjalankan jenis perniagaan yang sama. Sebagai pemilik Syarikat Perayu harus bertanggungjawab terhadap bebanan atau resiko atau liabiliti berkaitan syarikat yang menjalankan projek penjualan lot-lot tanah tersebut.
- 8.4 Wang deposit sebanyak RM50,000 tersebut telah dibayar semula kepada bapa saudara Responden melalui syarikat secara berperingkat sehingga selesai menggunakan wang yang diperolehi daripada penjualan lot-lot tanah.
- 8.5 Tanah tersebut kemudiannya ditukar nama kepada nama Perayu untuk tujuan pinjaman kewangan memandangkan nama Responden telah disenarai hitam oleh pihak bank kerana telah menjadi penjamin kepada seorang rakannya untuk membeli lori dan kemudiannya gagal untuk melunaskan hutang tersebut. Walau bagaimanapun butir-butir terperinci berkaitan pinjaman tidak dibuktikan.

- 8.6 Pihak-pihak bersetuju bahawa tujuan utama pembelian tanah tersebut adalah untuk dimajukan dan dipecahkan kepada lot-lot tanah perumahan untuk dijual kepada pembeli yang berminat. **(Rujuk muka surat 199-201 Rekod Rayuan)**. Tanah seluas dua ekar tersebut asal mukabuminya hutan, berbukit dan bercerun. Pihak-pihak juga bersetuju bahawa Perjanjian Jual Beli dengan pembeli-pembeli bertarikh 9 September 2003 dibuat menggunakan nama Responden sahaja bersama-sama dengan pembeli-pembeli. Ini menunjukkan Responden juga mempunyai resiko/liabiliti dalam projek penjualan tanah tersebut.
- 8.7 Tanah tersebut dibeli dengan harga RM400,000 dan dalam masa yang sama pihak-pihak bersetuju untuk membayar balik pinjaman Penjual dengan EON Bank yang melibatkan Pinjaman Berjangka (Term Loan) dengan had limit pinjaman sebanyak RM80,000 yang mana jumlah pinjaman yang berbaki adalah dalam anggaran RM70,000.
- 8.8 Perayu mendakwa syarikat Perayu telah menjelaskan bayaran berjumlah RM195,659.41 untuk pelepasan gadaian "*redemption*" dan bayaran telah dibuat selepas pihak-pihak bercerai. Kami tidak nampak bagaimana hendak mempertimbangkan jumlah RM196,659.41 sepertimana yang didakwa oleh Perayu kerana Perayu gagal membuktikan kepada kami berapakan baki pinjaman dengan EON Bank ketika pihak-pihak telah bercerai serta jumlah bayaran bulanan yang telah dibuat oleh Syarikat Perayu kepada EON Bank setelah pihak-pihak bercerai. Merujuk pada Rekod Rayuan muka surat 206 jumlah *outstanding balance as at 20 Jun 2005* ialah sebanyak

RM53,166.45. Walau bagaimanapun berdasarkan rujukan pada dokumen *Redemption Statement* di **muka surat 248-252 Rekod Rayuan** yang dikeluarkan oleh EON Bank bertarikh 28 Februari 2011, jumlah baki pinjaman yang perlu dilunaskan oleh Perayu ialah sebanyak RM71,565.95 serta fi guaman sebanyak RM878.00. Sumbangan *redemption* dan fi guaman ini akan kami ambil kira sebagai sumbangan Perayu kerana ia merupakan hutang dalam perolehan tanah tersebut.

- 8.9 Tanah tersebut telah dipecahkan kepada 32 lot dan hampir 70% lot telah dijual kepada pembeli-pembeli. Bayaran daripada pembeli-pembeli bagi maksud pembelian lot-lot tersebut telah dimasukkan ke dalam akaun syarikat.
- 8.10 Wang baki pembelian tanah tersebut sebanyak RM350,000 telah dibayar secara ansuran sehingga selesai melalui akaun syarikat termasuk hutang penjual dengan EON Bank Berhad. Jumlah terakhir yang syarikat Perayu bayar kepada penjual adalah sebanyak RM32,400.00 pada 15 Mei 2007, iaitu pada tarikh sebelum berlakunya perceraian.
- 8.11 Kos guaman yang dikenakan untuk menyediakan Perjanjian Jual Beli tanah tersebut ialah sebanyak RM1,505.50 dibayar kepada Tetuan Kamaruddin Abdullah & Razak melalui wang hasil penjualan lot-lot tanah tersebut.

8.12 Lot-lot tanah/prasarana tanah tersebut telah runtuh dalam tempoh perkahwinan dan projek tanah tersebut menghadapi masalah sehingga Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) telah mengeluarkan notis supaya membuat kerja-kerja pembersihan/pembaikan dan kerja-kerja kawalan hakisan tanah mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Sekiranya gagal, kompoun RM25,000.00 akan dikenakan.

8.13 Perayu telah mengeluarkan kos sebanyak RM162,600.00 untuk mengupah kontraktor dan juru ukur bagi menyiapkan tanah tersebut sebagaimana yang diarahkan oleh pihak MBSA. Kesemua kos tersebut adalah atas tanggungan Perayu selepas pihak-pihak bercerai. Sepatutnya kos ini ditanggung secara bersama antara Perayu dan Responden kerana ia merupakan risiko atau liabiliti bagi projek jualan lot-lot tanah yang diusahakan bersama. Walaubagaimanapun oleh kerana kos ini telah ditanggung oleh Perayu semasa pihak-pihak telah bercerai maka sumbangan ini akan dikira sembagai sumbangan Perayu sepenuhnya. **Rujuk dokumen-dokumen di muka surat 269-284 Rekod Rayuan.**

9) Kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa sumber kewangan untuk memperolehi tanah tersebut telah bercampur-campur dan tidak dapat dipastikan bahawa ianya 100% datangnya daripada Perayu sahaja. Ini kerana tanah tersebut telah dibeli pada 9 September 2003 sedangkan Syarikat Perayu hanya wujud setelah didaftarkan pada 27 April 2005. Pembayaran ansuran bagi tanah tersebut telah bermula sejak perjanjian jual beli ditandatangani dan ianya berterusan sehingga pihak-pihak bersetuju menubuhkan syarikat atas nama Perayu. Dalam tempoh hampir 19 bulan tersebut tidak dapat ditentukan secara tepat berapakah jumlah



sumbangan Perayu dan berapakah jumlah sumbangan Responden. Kami juga dapati terma rujukan berkaitan penubuhan syarikat serta penyata akaun syarikat sejak ditubuhkan juga gagal dikemukakan untuk membantu Mahkamah membuat pertimbangan. Tambahan pula tanah yang dibeli tersebut bukannya didaftarkan atas nama syarikat. Dengan kekurangan keterangan berkaitan perkara ini dan mengambil kira bahawa kedua-dua pihak memang sama-sama menyumbang dalam menjalankan urusan jual beli tanah sebelum syarikat Perayu ditubuhkan maka kami memutuskan bahawa sumbangan pihak-pihak dalam membayar semula deposit pembelian tanah sebanyak RM50,000 dan bayaran baki sebanyak RM350,000 adalah sama banyak dengan nisbah 50:50. Begitu juga dengan kos guaman sebanyak RM1,505.50 kepada Tetuan Kamaruddin Abdullah & Razak.

10) Berdasarkan pertimbangan kami terhadap rekod rayuan maka kami ringkaskan sumbangan pihak-pihak dalam memperolehi <sup>Tanah</sup> tanah tersebut sebagaimana dalam jadual berikut:

| BIL | BENTUK SUMBANGAN                                                             | PERAYU       | RESPONDEN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1   | Deposit RM50,000                                                             | RM25,000     | RM25,000  |
| 2   | Baki RM350,000                                                               | RM175,000    | RM175,000 |
| 3   | Fi Guaman Jual Beli<br>RM1,505.50                                            | RM752.75     | RM752.75  |
|     | <i>Redemption</i> EON Bank                                                   | RM71,565.95  |           |
| 4   | Fi Guaman ( <i>Redemption</i> )                                              | RM878.00     |           |
| 5   | Kerja ukur, pembaikan,<br>pemulihan tanah/prasarana<br>serta kawalan hakisan | RM162,600.00 |           |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| JUMLAH SUMBANGAN   | RM435,796.70 | RM200,752.75 |
| JUMLAH KESELURUHAN | RM636,549.45 |              |
| PERATUS            | 68.5%        | 31.5%        |

11) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menetapkan kadar pembahagian ke atas tanah di Mukim Sungai Buloh tersebut dengan kadar 50% Perayu dan 50% Responden. YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak mengambil kira sumbangan Perayu berkaitan dengan perkara berikut;

- i) *Redemption* EON Bank sebanyak RM RM71,565.95
- ii) Fi Guaman (*Redemption*) RM878.00; dan
- iii) Kos bagi kerja-kerja ukur, pembaikan, pemulihan tanah/prasarana serta kawalan hakisan sebanyak RM162,600.00.

Sumbangan-sumbangan ini seharusnya diambil kira kerana ia merupakan hutang dan kos yang perlu ditanggung dalam memperolehi dan mengembangkan tanah tersebut dan ia adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003.

*(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama*

*mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu*

*(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang—*

*(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;*

*(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;*

*(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,*

## **ii) Tanah di Mukim Batang Kali**

- 12) Kami juga telah meneliti rekod rayuan untuk menimbangkan keterangan pihak-pihak berkaitan dengan tanah di Mukim Batang Kali dan berikut adalah dapatan kami berkaitan perkara tersebut;

12.1 Tanah tersebut telah dibeli pada 8 Oktober 2008 daripada Siti Rokiah Binti Lajan dengan harga RM115,000 dan didaftarkan atas nama Perayu.

12.2 Deposit sebanyak RM11,500 telah dibayar menggunakan wang syarikat dan baki RM103,500 perlu dibayar dalam tempoh tiga bulan dari tarikh surat kelulusan jual beli diterima oleh Peguam Pembeli. Walau

bagaimanapun baki hutang tersebut telah dibayar secara ansur melalui wang syarikat.

- 12.3 Merujuk pada *Notis of Termination* bertarikh 21 Februari 2012 di **muka surat 306 Rekod Rayuan**, menunjukkan hutang ke atas tanah tersebut masih berbaki sebanyak RM24,000 dan ianya telah dilunaskan oleh Perayu melalui wang syarikat setelah pihak-pihak bercerai.
- 13) Kami telah meneliti hujah Perayu dan kami dapati hujah Perayu masih belum dapat menunjukkan kepada kami bahawa sumber kewangan syarikat tersebut benar-benar datang daripada Perayu semata-mata daripada awal penubuhan syarikat sepertimana yang telah kami ulas pada Perenggan 9 di atas. Apa yang pasti kedua-dua pihak telah berusaha bersama-sama dalam menjalankan aktiviti jual beli tanah sebelum syarikat ditubuhkan dan keuntungan hasil jual beli tersebut telah digunakan untuk mengembangkan perniagaan sehinggalah Syarikat atas nama Perayu ditubuhkan. Kedua-dua pihak telah gagal menunjukkan secara tepat kepada Mahkamah jumlah yang masing-masing telah sumbangkan. Maka dalam hal ini tidak dapat tidak kami perlu bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa sumber kewangan syarikat tersebut telah bercampur-campur dan Mahkamah perlu membuat keputusan.
- 14) Timbul kemusykilan di peringkat kami apabila kami merujuk pada Perenggan 88 Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara (**muka surat 684 Rekod Rayuan**). YA Hakim Bicara telah membuat dapatan fakta bahawa tanah Lot 1518, Bukit Tamu, Mukim Batang Kali telah dijual pada tahun 2016 dengan nilai jualan sebanyak RM140,000. Berdasarkan fakta tersebut YA Hakim

Bicara telah mengulas berkaitan persoalan sama ada tanah yang telah dijual boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian atau tidak dan seterusnya telah mengisytiharkan bahawa hasil jualan yang berjumlah RM140,000 tersebut sebagai harta sepencarian dan memerintahkan Responden berhak terhadap jumlah RM45,500 manakala bakinya hendaklah menjadi milik Perayu. Jika ditukar dalam bentuk peratus in bermakna bahagian Responden adalah 32.5%. Kami telah meneliti setiap helaian muka surat dalam Rekod Rayuan yang merangkumi pliding, nota keterangan dan hujah pihak-pihak, kami tidak menemui adanya fakta yang menunjukkan bahawa tanah tersebut telah dijual dengan nilai harga RM140,000 dan pihak-pihak tidak pernah dalam pliding mahupun di peringkat keterangan ada memohon supaya hasil jualan RM140,000 tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Setelah membuat pertimbangan secara menyeluruh kami berpuas hati bahawa ini adalah suatu kekhilafan YA Hakim Bicara berasaskan kepada prinsip keterikatan pliding yang mana prinsip ini telah kukuh pemakaiannya di Mahkamah Syariah mahupun di Mahkamah Sivil.

- 15) Untuk menganggarkan berapakah kadar yang sepatutnya dibahagikan antara pihak-pihak dengan mengambil kira sumbangan yang telah diberikan, maka kami akan perincikan sumbangan pihak-pihak dalam jadual berikut;

| BIL | BENTUK SUMBANGAN | PERAYU  | RESPONDEN |
|-----|------------------|---------|-----------|
| 1   | Deposit RM11,500 | RM5,750 | RM5,750   |

|                    |                                                       |              |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2                  | Bayaran Baki Belian Dalam Tempoh Perkahwinan RM79,500 | RM39,750     | RM39,750 |
| 3                  | Bayaran Baki Belian Selepas Perceraian                | RM24,000     |          |
| 4                  | Fi Guaman                                             | RM2928.50    |          |
| JUMLAH SUMBANGAN   |                                                       | RM72,428.50  | RM45,500 |
| JUMLAH KESELURUHAN |                                                       | RM117,928.50 |          |
|                    |                                                       | 61.5%        | 38.5%    |

Jika mengikut jumlah pembahagian di atas, ia menunjukkan bahawa bahagian Responden telah meningkat daripada 32.5% kepada 38.5%. Walau bagaimanapun dengan mengambil kira bahawa Responden tidak memfailkan rayuan balas dan pihak Responden juga dalam hujahnya pada Perenggan 38 juga seolah-olah bersetuju dengan jumlah tersebut maka kami akan menggunakan kadar peratus yang ditetapkan oleh YA Hakim Bicara. Apa-apa keuntungan hasil jualan ke atas tanah tersebut hendaklah dibahagi mengikut kadar ini setelah ditolak kos-kos yang berkaitan dengan jualan. Begitu juga sekiranya terdapat kerugian, tanggungan atau kos-kos tambahan yang berbangkit berkaitan dengan tanah ini hendaklah ditanggung oleh pihak-pihak secara bersama mengikut kadar yang telah ditetapkan.

### iii) Tuntutan Balas Perayu

16) Untuk menimbangkan rayuan berkaitan tuntutan balas Perayu, kami telah meneliti hujah Perayu berkaitan sebuah kereta jenis Kelisa yang didaftarkan atas nama Azwan Bin Khazidin (adik kandung Responden) dan sebuah kereta jenis Toyota Harrier yang didaftar atas nama Aidah Binti Khazidin. Kami dapati hujah Perayu masih gagal menunjukkan kepada kami bagaimana harta yang didaftarkan atas nama individu yang selain selain Perayu dan Responden boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian oleh Mahkamah. Oleh itu kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara;

*“ Tuntutan balas Defendan ini sebenarnya terkeluar daripada skop tuntutan harta spencarian kerana ia melibatkan pihak lain yang tidak tergolong sebagai pihak-pihak yang membolehkan tuntutan harta sepencarian dibuat. Ia terkeluar daripada tafsiran Seksyen 2 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan ianya juga selari dengan keputusan kes Yang Chik lwn. Abdul Jamal (1986) JH 6, hlm. 146. “*

Pada hemat kami tuntutan berkaitan dengan kenderaan ini boleh dituntut secara berasingan dengan individu yang berkenaan tetapi bukan sebagai harta sepencarian.

17) Untuk rayuan yang melibatkan tuntutan balas yang berbangkit daripada pembelian Hartanah H.S.M 4697 PT 6455 Mukim Sungai Buloh, Daerah Petaling Jaya pula kami dapati Perayu telah gagal menunjukkan kepada Mahkamah berkaitan elemen-elemen berikut;

17.1 Bagaimana tanah tersebut boleh disabitkan sebagai harta sepencarian;

17.2 Berapakah kos perolehan serta jumlah sumbangan pihak-pihak dalam memperolehi tanah tersebut;

17.3 Berapakah kadar bahagian yang pihak-pihak layak ke atas tanah tersebut; dan

17.4 Kerugian berkaitan jual beli tanah tersebut telah tidak dibuktikan sewajarnya berdasarkan akaun jual beli dan untung rugi.

Tanpa adanya pensabitan bahawa tanah itu adalah harta sepencarian dan dalam masa yang sama dengan ketiadaan petunjuk untuk Mahkamah menetapkan kadar bahagian pihak-pihak ke atas tanah tersebut adalah sukar untuk Mahkamah menentukan berapakah jumlah yang perlu ditanggung oleh pihak-pihak jika terdapat kerugian atau kerosakan ke atas tanah tersebut.

18) Kami dapati dakwaan Perayu berkaitan tuntutan balas ini adalah menjurus kepada *dakwaan fasidah* dan atas sebab itu ia tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Kami memahami bahawa tanah tersebut telah dibeli oleh pihak-pihak untuk tujuan dikembangkan melalui pemecahan kepada beberapa lot kecil untuk tujuan jualan. Dalam proses pengembangan tersebut sudah semestinya ia terdedah kepada risiko kerugian atau kerosakan yang perlu ditanggung oleh pihak-pihak. Pada hemat kami tanpa penetapan kadar pembahagian ke atas tanah tersebut adalah sukar untuk Mahkamah menetapkan berapakah jumlah yang masing-masing pihak-pihak bertanggung. Atas sebab itu maka rayuan Perayu berkaitan perkara ini terpaksa kami tolak.

19) Akhir sekali, kami ingin menarik perhatian kita bersama kepada Ayat 32 Surah an-Nisa yang menjelaskan bahawa masing-masing suami dan isteri mempunyai sumbangan dalam memperolehi sesuatu harta dan pembahagian berkaitan harta tersebut adalah diasaskan kepada usaha-usaha yang telah disumbangkan.



وَلَا تَنَّمَوْنَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ  
 فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٢﴾

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

#### **KEPUTUSAN**

**SETELAH** Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan serta hujah Pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Saman No. 10400-017-0038-2014 bagi Butiran No. 2 dan No.3 dipinda kepada;
  2. Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebidang tanah yang beralamat di GM411, Lot 211, Batu 16 Jalan Bukit Rotan, Mukim Sungai Buloh, Daerah Petaling, Negeri Selangor yang berkeluasan 0.822 hektar (2 ekar 0 Road 05.0000 Pole) adalah harta sepencarian dan dibahagikan mengikut kadar 31.5% Plaintif dan 68.5% Defendan.

3. *Mahkamah mengisytiharkan bahawa sebidang tanah yang beralamat di H.S(M) 109, Lot 1518, Bukit Tamu, Mukim Batang Kali, Daerah Hulu Selangor, Negeri Selangor yang berkeluasan 1.2141 hektar (3 ekar 0 Road 00.0000 Pole) adalah harta sepencarian dan dibahagikan mengikut kadar 32.5% Plaintiff dan 67.5% Defendan.*

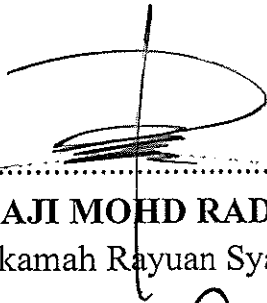
Dibaca dan ditandatangani oleh;



.....  
**1. YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

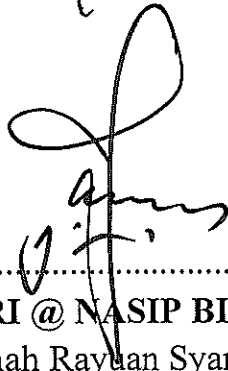
Dipersetujui oleh;



.....  
**2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



.....  
**3. YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor